Internes Anfechtungsgutachten Donaupart und AVR

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Regensburg 3 IN 152/26 · LG Regensburg 2 O 987/26

1 Ergebnis

Die Rückführung der Cash-Pool-Finanzierung und die Bestellung von Sicherungseigentum am Maschinenpark sind vorrangig nach § 135 Abs. 1 InsO zu beurteilen. Die Aktenrechnung trägt eine Nettorückführung von 640.000 EUR, sofern die tatsächlich wieder ausgereichten Beträge als zurechenbare Wiedervalutierung erfasst sind. Ein Bruttoantrag über 3.540.000 EUR wäre ohne Einzelbuchungsanalyse nicht tragfähig. Die an Kastl gezahlten 45.000 EUR nebst 337,50 EUR Zinsen sind ein getrennter Vorgang. Nach Aktenstand spricht sein Kleinbeteiligtenprivileg gegen § 135. Das spätere fiktive Urteil und dessen Vollzug sind von der materiell-rechtlichen Vorprüfung zu trennen.

2 Gesellschafterfinanzierung und Zugriff auf die Masse

Eigenantrag vom 16.02.2026 und Eröffnung vom 12.05.2026 ergeben sich aus 13 und 14. Dr. Ludwig Stadlbauer ist Verwalter. Nach 03 hält AVR 92 %, Werner Kastl 8 %. Der Cash-Pool-Vertrag 04 ordnet negative Teilnehmerstände der Forderung der Holding zu, mit physischem Zero-Balancing, interner Linie von 2 Mio. EUR und Verzinsung. Das sind gewichtige Anzeichen eines Darlehens nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO. § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO erfasst den im Jahr vor dem Eröffnungsantrag wirksam gewährten Befriedigungserfolg. Zahlungsunfähigkeit, Vorsatz und Kenntnis sind keine Voraussetzungen dieses Tatbestands.

Die 13 Monatszeilen in 08 für 16.02.2025 bis 13.02.2026 ergeben 3.540.000 EUR Abführungen und 2.900.000 EUR Zuführungen. Die gesonderte Summenzeile darf dabei nur als Kontrolle dienen. Der Saldo sinkt von 1.480.000 auf 840.000 EUR. Das spricht für 640.000 EUR endgültigen Liquiditätsabfluss an die Gesellschafterin. Bei einem revolvierenden Kredit ist zu prüfen, welche Zuführung ohne vorherigen Sweep ausgeblieben wäre, ob sie dieselbe Finanzierung wiedervalutierte und ob sie der Schuldnerin frei zur Verfügung stand. Neue unabhängige Finanzierungen oder bloß interne Buchungen werden nicht automatisch verrechnet. Vertragslinie und faktische Abrufbeschränkungen aus 11 sowie Einzelbuchungen, Lohnfreigaben und tatsächliche Kontenbewegungen sind beizuziehen. Zinsen und sonstige Buchungen sind vom Valutaausgleich zu trennen. Der Vermerk 26 nennt für den 30.06. einen Sollstand von 1.235.000 EUR, der nicht dem Monatsende von 1.220.000 EUR in 08 entspricht. Das nicht gezeichnete Protokollfragment klärt die Differenz nicht.

Das Altdarlehen vom 20.05.2019 über 750.000 EUR (05) wurde durch Vertrag vom 18.06.2025 (06) mit zehn Maschinenpositionen (07) nachbesichert. Maßgeblich ist die rechtlich wirksame Bestellung der Sicherheit mit Besitzkonstitut und bestimmtem Sicherungsgut, nicht die frühere Nachbesicherungsklausel. § 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO greift innerhalb der Zehnjahresfrist. Der freie Verwertungserlös wird durch das Absonderungsrecht zugunsten der Holding verringert. Buchwert 1.180.000 EUR und gesicherte Forderung von 750.000 EUR sind zu trennen. Das Gutachten 22 stützt den Verkehrswert, ersetzt aber die konkrete Prüfung von Eigentum, Vorrechten, Freigabeklausel und verwertbarem Erlös nicht.

Kastls Darlehen von 45.000 EUR wurde laut 12 mit Wertstellung 30.09.2025 zurückgeführt. Zinsen von 337,50 EUR sind gesondert zu qualifizieren. Die Zahlung fällt in die Jahresfrist, aber § 135 Abs. 4 in Verbindung mit § 39 Abs. 5 InsO privilegiert nach 03 den nicht geschäftsführenden Gesellschafter mit 8 %. Frühere technische Leitung und Anwesenheit in der Versammlung belegen keine faktische Geschäftsführung. Sonderrechte und tatsächliche Leitungsmacht sind erforderlichenfalls aus vollständigen Protokollen zu prüfen. Eine allgemeine Deckungs- oder Vorsatzanfechtung bleibt bei eigenen Voraussetzungen möglich. Die Akte nennt im Kontoblatt 12 eine Kündigung vom 24.06.2025 und eine spätere Rückzahlungsaufforderung im September. Die Kündigung und ihr Zugang sind für die Fälligkeit gesondert zu belegen.

3 Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und subjektive Alternativprüfung

Das Konzernreporting 09 zeigt 7,4 % Unterdeckung am 28.02.2025, 24,3 % am 07.03., 29,1 % am 14.03., 30,8 % am 21.03. und 31,3 % am 31.03. Bis zur Maschinenbesicherung wächst die Lücke weiter, am 30.06. auf 424.000 EUR bzw. 57,8 %. Zum 30.09. beträgt sie 576.000 EUR bzw. 71,0 %. Die Reihe und die im Treasury-Memo 10 dokumentierte 13-Wochen-Sicht sprechen für einen Eintritt bereits im März 2025. Antragsangabe Mitte Dezember 2025 (13) und negatives handelsbilanzielles Eigenkapital sind für sich kein Beweis. Für den Vollbeweis die täglich fälligen externen und internen Verbindlichkeiten, Stundungen und real abrufbaren Poolbeträge belegen. Insbesondere die in 26 behauptete Stundung über 96.000 EUR und der freigegebene Lohnlauf müssen mit den Buchhaltungsdaten abgeglichen werden. Selbst die Einbeziehung der im Reporting angesetzten freien Linie schließt die Lücke nicht. Vor dem 07.03.2025 ist die Zahlungsunfähigkeit daraus nicht gesichert.

Die Holding kannte als Poolführerin das monatliche Reporting 09 und die Einstufung als Krisenfall im Memo 10. Der Treasury-Vermerk 11 hält Rückführungsziele ab April und bedingte Abrufe fest. Der Geschäftsführer der Tochter hat laut 11 der Staffel zugestimmt. Für § 133 InsO stützen diese Tatsachen nach März 2025 einen Schluss auf erkannte Krise und bewusst vorrangige Mittelbindung. Der Verkauf des Geschäftsbereichs war nach 26 noch in einer frühen Interessentenphase und nach 13 im Dezember gescheitert. Ob bei einzelnen Sweeps oder bei der Sicherung am 18.06. noch konkrete Aussicht auf volle spätere Befriedigung bestand, hängt an belastbaren Kaufangeboten, Zwischenfinanzierung und Kenntnis der Entscheider im jeweiligen Zeitpunkt. Die Holding lehnte laut 10 Patronat und Kapitalzuführung ab. Rückführungsstaffel und gezielte Nachbesicherung sprechen gegen ein vorbehaltloses Vertrauen in die Sanierung. Gesonderte Dokumentation der Kenntnis der Benachteiligung und gegebenenfalls § 133 Abs. 3 InsO. Für die ersten Sweeps im Februar und Anfang März darf das spätere Memo nicht zurückprojiziert werden.

Kastl fragte laut 26 nach externen Rückständen. Seine Kenntnis ist von der umfassenderen Treasury-Kenntnis der Holding zu trennen. Obermeiers Erklärung zu abgestimmten Rückständen und der Stundung spricht gegen einen sicheren Schluss auf allgemeine Zahlungsunfähigkeit oder dauerhafte Nichtbefriedigung. § 138 InsO ist für Kastl konkret anhand seiner Informationsposition zu prüfen. Ein automatischer Gleichlauf mit dem Kleinbeteiligtenprivileg besteht nicht. Die Korridorprüfung des § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO scheitert für 30.09.2025 bereits am Dreimonatsfenster vor dem 16.02.2026.

4 Klage, Rechtsfolgen und fiktiver Vollzug

Zahlungsantrag aus § 143 Abs. 1 InsO nach abrechenbarer endgültiger Rückführung. Für Maschinen sind Inventarnummern, tatsächlicher Besitz und dinglicher Antrag auf Rückübertragung getrennt zu prüfen. Die bloße Herausgabe ist nicht deckungsgleich mit Rückübertragung, wenn der unmittelbare Besitz noch bei der Schuldnerin liegt. Die mit Rückgewähr gegebenenfalls wiederauflebende Forderung ist mit dem zutreffenden Nachrang zu erfassen (§ 144, § 39 InsO). Zinsen nur nach den dafür maßgeblichen Verzugs- oder Rechtshängigkeitsvoraussetzungen. Die fiktive Verzinsung ab Eröffnung in 23 ist kein Muster für die Auslegung von § 143 Abs. 1 Satz 3 InsO. § 146 InsO verweist auf §§ 195, 199 BGB. Bei ausreichender Kenntnis 2026 vorläufig 31.12.2029, Klagehemmung und titulierte Forderung gesondert behandeln.

Beweisangebote: vollständiges Verrechnungskonto und Master-/Unterkontoauszüge, Obermeier und Neurieder zur tatsächlichen Abrufpraxis, Wenng zur Staffel und Sanierungsaussicht, Sicherungsvertrag mit Maschinenliste und sachverständige Bewertung. Kastl nur bei konkretem Wegfall des Privilegs oder eigenständig belegter allgemeiner Anfechtung gesondert verfolgen. Laut 23–25 sind 640.000 EUR nebst Zinsen am 12.09.2027 und die Maschinen am 15.09.2027 zurückgeführt worden. Der Sachverhalt bleibt damit als Übungs- und Nachprüfungsfall erhalten, nicht als offener Neuauftrag.

5 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 39, 129–146

• BGH, Urt. v. 07.03.2013, Az. IX ZR 7/12, Rn. 15–24, zum tatsächlichen Rückführungsumfang bei revolvierender Finanzierung. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 06.05.2021, Az. IX ZR 72/20, Rn. 30–48, zur gesonderten Würdigung von Vorsatz und Kenntnis. Amtlicher Volltext